

1512669-89.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Isaura Cristina Barreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2106123/2022 - 78º D.P. JARDINS, 24384456 - 78º D.P.

JARDINS, 2106123 - 78º D.P. JARDINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FÁBIO PEREIRA DE SOUSA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1512669-89.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512669-89.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2106123/2022 - 78º D.P. JARDINS, 24384456 - 78º D.P.

JARDINS, 2106123 - 78º D.P. JARDINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FÁBIO PEREIRA DE SOUSA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Isaura Cristina Barreira

Vistos.

FABIO PEREIRA DE SOUZA foi denunciado como incurso no artigo 155 "caput" do Código Penal, porque, segundo consta da denúncia, no dia 18 de abril de 2022, por volta das 20h30min, na Alameda Lorena, altura do numeral 2172, Jardim Paulista, nesta cidade e comarca, FÁBIO PEREIRA DE SOUSA, qualificado a fls. 12, subtraiu para si um aparelho de telefonia móvel, marca Xiaomi, modelo 10S, avaliado em R\$1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais), de propriedade de Natália Almeida de Jesus. Em regular audiência de custódia, a prisão em flagrante do acusado foi convertida em preventiva (fls. 43/46).

A denúncia foi recebida em 11/05/2022 (fl. 60).

O réu foi devidamente citado (fl. 65) e apresentou resposta à acusação à fl. 79. Não sendo hipótese de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução, debates, interrogatório e julgamento.

Na instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação. O réu foi interrogado ao final.

As partes debateram em audiência, o MP requerendo a condenação; a defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão acusatória é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 1; boletim de ocorrência de fls. 2/5, auto de exibição e apreensão de fl. 6; auto de reconhecimento de fl. 9; pelos depoimentos prestados na lavratura do flagrante, os quais foram confirmados em Juízo, sempre sob a égide dos princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, LV, da Constituição Federal).

A autoria também é inconteste.

Nesse sentido, a vítima Natália, em juízo, confirmou que estava dentro do ônibus quando o réu pegou seu celular de sua mão e disse perdeu. Ele saiu correndo do ônibus. Correu atrás dele. Depois de um ou dois quarteirões o réu foi alcançado por um motoboy. Perdeu o réu de vista por certo momento. Um motoboy achou o réu, que estava dentro de um bar, e recuperou o celular.

O policial militar Danilo, por seu turno, relatou que em patrulhamento foram solicitados pela vítima, a qual notificou a subtração de seu celular por um indivíduo. Em diligência, localizaram o réu, cujas características batiam e decidiram fazer a abordagem. Na revista pessoal, localizaram o celular da vítima que estava em uma sacola. Indagado, o réu admitiu a subtração.

Interrogado, o réu FABIO confessou a subtração. Fez isso porque voltou a fazer uso de entorpecente e tinha perdido o trabalho. Atualmente, trabalha com entregas em um bar no bairro de Santana no Bar do Juarez. Está arrependido.

Finda a instrução processual, sopesados os subsídios de convencimento, de rigor a condenação do réu.

De início, vale anotar que, em delitos praticados na clandestinidade, como este de furto, assume especial importância as palavras da vítima, desde que sopesada a credibilidade do depoimento. HC n. 217.475/DF, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe de 9/11/2011), o que se verifica no presente caso. (AgRg noREsp 1644247/RO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 28/04/2017).

Desta feita, nada emergiu dos autos que indicasse da vítima e das testemunhas ânimo de falsa incriminação, razão porque não há que negar valor probatório às suas declarações e depoimentos.

Convém mencionar que para configuração de tal delito exige-senão só a inversão da propriedade de coisa móvel, mas, também, o especial fim de agir, evidenciado pela expressão "para si ou para outrem" contida no art. 155, do Código Penal, que no caso dos autos, restou configurado pelo comportamento de proprietário exercido pelo réu.

Ressalte-se que os Tribunais Superiores adotam a teoria da amotio, segundo a qual o delito de furto é crime material e instantâneo, caracterizando-se com a posse de fato da res furtiva, restando consumado ainda que o agente permaneça com o bem por

curto espaço de tempo. (REsp1.524.450 RJ 2015/0073105-7; Relator Ministro Nefi Cordeiro; DJe: 29/10/2015)

A prova é certa, segura e não deixa dúvida de que o réu praticou a conduta delitiva descrita na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Comprovadas a materialidade e autoria do delito, passo à dosimetria da pena (artigo 68, do Código Penal).

Da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, observo que o réu não ostenta antecedentes criminais aptos a serem valorados nesta fase, sendo que os processos existentes serão sopesados na próxima fase. Por essa razão, a pena base deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, a agravante da reincidência fica compensada pela atenuante da confissão.

A pena se torna definitiva diante da ausência de demais circunstâncias modificadoras.

Quanto ao valor do dia-multa, não há sinais de ser o réu portador de condições financeiras suficientes a ponto de justificar sua exasperação, motivo pelo qual cada qual é estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

Nos termos do disposto no artigo 33, § 2º, "b", do CP a contrario sensu, tratando-se de reincidente, fixa-se o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena. Entretanto, nos termos do artigo 387, §2º, do CPP, pelo tempo de prisão provisória no regime fechado, estabelece o regime aberto para continuidade de cumprimento de pena.

Como não preenche os requisitos do artigo 44, inciso III e do artigo 77, inciso II, representado por possuir outras três passagens pela Justiça, e não ter feito prova de subsistência por meio honesto, a pena não pode ser substituída e o "sursis" não pode ser deferido. Citadas medidas não se mostram eficazes como prevenção e repressão em caso de reincidência. O réu já tinha sido beneficiado com a liberdade provisória com condições no outro processo, mas descumpriu as mesmas e voltou a delinquir.

Como está solto pelo processo e não surgiram novos motivos para a custódia cautelar, poderá recorrer em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e, por conseguinte, CONDENO o réu FABIO PEREIRA DE SOUZA, devidamente qualificado à fl. 12, como incurso no artigo 155 "caput", do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Transitada em julgado a presente decisão:

1) Expeça-se guia de recolhimento para encaminhamento ao juízo da execução; 2) Notifique-se o acusado para pagamento da pena de multa, em dez dias; 3) Inclua-se o nome do réu no rol dos culpados; 4) Oficie-se ao IIRGD; 5) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal. Beneficiário da justiça gratuita, fica isento de pagamento das custas processuais. Oportunamente, arquivem-se.

P.R.I.C.

São Paulo, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA